

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26AM9:56 *pmcr*

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1238

INFORME NEGATIVO

21
20 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de estudio y consideración del P. del S. 1238, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1238 tiene como objetivo crear el Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico; añadir la sub-cláusula (i) a la Cláusula (A), del Subinciso (1) del Inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada y conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", para delegar el establecimiento y la administración del Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico, delimitar su alcance, deberes, obligaciones y facultades, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.¹

¹ Véase, Título del P. del S. 1238.

g

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1238 constituye un proyecto de Administración (A-116), equivalente al P. de la C. 1262. Esta última medida fue aprobada por ambos Cuerpos Legislativos y remitida a la Gobernadora de Puerto Rico para su consideración. De esta forma, la Asamblea Legislativa atendió el asunto objeto del P. del S. 1238 mediante la consideración y aprobación de su medida equivalente originada en la Cámara de Representantes.

No obstante, el P. de la C. 1262 fue remitido a la Gobernadora mientras la Asamblea Legislativa se encontraba en receso y no fue firmado dentro del término constitucional aplicable. A esos efectos, la Sección 19 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que, cuando la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el término de diez (10) días desde que un proyecto es sometido al Gobernador, este queda relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones y la medida únicamente se convierte en ley si es firmada dentro de los treinta (30) días siguientes a su recibo. De no ser firmada dentro de dicho término, la medida no se convierte en ley, lo que configura un veto de bolsillo.²

Por consiguiente, aunque el P. de la C. 1262 no se convirtió en ley, el asunto legislativo contenido en el P. del S. 1238 **fue considerado y atendido por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de su medida equivalente**, la cual completó el trámite ante ambos Cuerpos y fue remitida al Poder Ejecutivo.

El Reglamento del Senado de Puerto Rico, aprobado mediante la R. del S. 255 de 30 de junio de 2025, en su Sección 15.19 sobre **Eliminación de Medidas Originales**, establece que:

² Véase, Const. P.R. Art. III, Sec. 19.

Todo Proyecto de Ley o Resolución original quedará sin efecto y se eliminará de cualquier trámite o relación estadística relativa a medidas pendientes en el Cuerpo en tres instancias:

- a) cuando el Senado apruebe una medida sustitutiva;
- b) cuando el Senado tenga pendientes dos o más medidas similares o idénticas y se apruebe una de ellas; o
- c) cuando el Senado, en lugar de una medida propia en trámite, apruebe una similar o idéntica de la Cámara de Representantes.**

En tales circunstancias, corresponde a la Comisión con jurisdicción o al secretario del Senado llevar a cabo esta acción, previa notificación al autor de la medida.³

En consideración a lo anterior, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos entiende que resulta innecesario continuar con el trámite legislativo del P. del S. 1238, toda vez que el asunto objeto de la medida fue atendido por la Asamblea Legislativa mediante la consideración y aprobación del P. de la C. 1262, medida equivalente que, aunque posteriormente no se convirtió en ley al configurarse un veto de bolsillo, completó el trámite legislativo ante ambos Cuerpos.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En atención a lo anterior, y conforme al inciso (c) de la Sección 15.19 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, esta Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos recomienda que el P. del S. 1238 quede sin efecto y sea eliminado de cualquier trámite o relación estadística relativa a medidas pendientes en este Cuerpo, toda vez que la Asamblea Legislativa atendió el asunto objeto de la medida mediante la consideración y aprobación del P. de la C. 1262, medida equivalente que fue aprobada por ambos Cuerpos Legislativos y remitida a la Gobernadora de Puerto Rico, pero que no se convirtió en ley al no ser firmada dentro del término dispuesto en la Sección 19 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

³ Véase, R. del S. 255 de 30 de junio de 2025.



POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, **no recomienda** a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 1238**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico